

CUESTIONARIO

- 1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre el Presidente del Gobierno?**
 - a) El Rey lo nombra libremente.
 - b) Es designado por el Congreso de los Diputados a propuesta del Rey.
 - c) Necesita mayoría simple en primera votación
 - d) Todas son correctas

- 2. Según el art. 7 de la Constitución Española, los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la...**
 - a) Defensa y protección de los intereses económicos.
 - b) Defensa y promoción de los intereses económicos.
 - c) Defensa y promulgación de los intereses económicos.
 - d) a) y b) son correctas.

- 3. El/ la Subdelegado/a de Gobierno está bajo la inmediata dependencia de:**
 - a) El/la Subdirector/a General
 - b) El/la Director/a General
 - c) El/la Delegado/a de Gobierno
 - d) El /la Ministro/a

- 4. De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, excepcionalmente podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos:**
 - a) Cuando produzca efectos desfavorables al interesado.
 - b) Cuando se dicten en sustitución de actos anulados.
 - c) Ay B son correctas.
 - d) Ninguna es correcta.

- 5. De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, serán motivados los actos que:**
 - a) Limiten derechos subjetivos.
 - b) Acepten o rechacen pruebas propuestas por los interesados.
 - c) Mantengan el criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos.
 - d) A y B son correctas.

- 6. Señale lo correcto respecto a los derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas ...**
- a) El art. 13 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común (LPAC) los regula.
 - b) Entre ellos se incluye el derecho a comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General Electrónico de la Administración.
 - c) Entre ellos se incluye el derecho a la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley.
 - d) Todas son correctas.
- 7. El art. 103 de la Constitución Española establece los principios que deben regir la actuación de las Administraciones Públicas, entre los que destacan...**
- a) El principio de jerarquía, eficiencia, cooperación y descentralización.
 - b) El principio de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.
 - c) El principio de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y cooperación.
 - d) El principio de sometimiento pleno a la Constitución.
- 8. De acuerdo con el artículo 8 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, el derecho propio de Andalucía está constituido por las leyes y normas reguladoras de las materias sobre las que la Comunidad Autónoma...:**
- a) Ostenta competencias.
 - b) Tiene interés.
 - c) Legisla.
 - d) Todas son falsas.
- 9. El artículo 73 del Estatuto de Autonomía de Andalucía atribuye a la Comunidad Autónoma en materia de políticas de género, competencia en:**
- a) Exclusiva, respetando lo establecido por el Estado en el ejercicio de la competencia que le atribuye el artículo 149.1.18º de la Constitución.
 - b) Compartida, respetando lo establecido por el Estado en el ejercicio de la competencia que le atribuye el artículo 149.1.18º de la Constitución.
 - c) Ejecutiva, respetando lo establecido por el Estado en el ejercicio de la competencia que le atribuye el artículo 149.1.18º de la Constitución.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- 10. ¿Cómo se define Andalucía en el artículo 1 de su Estatuto de Autonomía?**
- a) Como nacionalidad histórica.
 - b) Como unión de pueblos.
 - c) Como región de España.
 - d) Como territorio singular.

11. Tienen la consideración de Administraciones Públicas: (señale la incorrecta):

- a) La Administración General del Estado.
- b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
- c) Las Entidades que integran la Administración Local.
- d) Los organismos públicos y entidades de derecho privado que integran el sector público institucional.

12. Los principios generales del Derecho se aplicarán en defecto de...

- a) Costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico.
- b) Ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico.
- c) Ley, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico.
- d) Jurisprudencia.

13. ¿Son las leyes orgánicas jerárquicamente superiores a las leyes ordinarias?

- a) Sí, en todo caso.
- b) No, lo son las leyes ordinarias.
- c) No, ya que no atienden al principio de jerarquía sino al de competencia.
- d) Sí, pero sólo cuando así se determine en la propia ley orgánica.

14. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la CE reconoce se interpretarán:

- a) De conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, La Ley y los principios generales del Derecho.
- b) De conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.
- c) Solamente de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

15. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la figura del Defensor del Pueblo es incorrecta?:

- a) Su mandato será por un periodo de 5 años.
- b) Está legitimado para interponer la cuestión de inconstitucionalidad.
- c) Podrá ser elegido Defensor del Pueblo cualquier español mayor de edad que se encuentre en pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos.
- d) No está sujeto a mandato imperativo alguno.

16. El interesado podrá pedir certificado acreditativo del silencio producido:

- a) En cualquier momento.
- b) A los 15 días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento.
- c) A los 10 días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento.
- d) Al día siguiente desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento.

17. El título Tercero de la Constitución Española se dedica a:

- a) La Corona.
- b) Los Derechos y deberes fundamentales.
- c) Los principios rectores de la política Social y económica.
- d) Las Cortes Generales.

18. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los poderes públicos es incorrecta de acuerdo con la Constitución Española?:

- a) Aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.
- b) Mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos.
- c) Fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales.
- d) Contribuirán a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales.

19. ¿Cuál de los siguientes derechos o libertades pueden ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio según el artículo 55 de la Constitución Española?

- a) Derecho al honor
- b) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.
- c) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
- d) Derecho de asociación

20. ¿Qué órgano es el competente para declarar el estado de sitio en España y mediante que procedimiento?

- a) El Gobierno mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros.
- b) El Congreso de los Diputados por mayoría simple, a propuesta del Rey.
- c) El Congreso de los Diputados por mayoría absoluta, a propuesta exclusiva del Gobierno.
- d) El Rey, previa autorización del Congreso de los Diputados.

21. El RD 105/2008 de 1 de febrero: Producción y gestión de residuos de construcción y demolición tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición,

- a) Con el fin de fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización.
- b) Asegurando que los destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado.
- c) contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción.
- d) Todas son correctas.

22. Según el RD 105/2008 de 1 de febrero, se considera obra de construcción y demolición:

- a) Realización de trabajos que modifiquen la forma del terreno con exclusión de toda instalación que dé servicio exclusivo a la misma.
- b) Realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del subsuelo.
- c) Realización de trabajos que modifiquen la forma del terreno o del subsuelo.
- d) Realización de trabajos que modifiquen la sustancia del terreno o del subsuelo.

23. Según el RD 105/2008 de 1 de febrero, será de aplicación a los residuos de construcción y demolición definidos en el artículo 2, con excepción de:

- a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra.
- b) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno.
- c) Las dos anteriores son correctas siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización.
- d) Ninguna es correcta.

24. Según la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, son instrumentos de prevención y control ambiental:

- a) La autorización ambiental integrada.
- b) La autorización integrada.
- c) La cualificación ambiental.
- d) Ninguna es correcta.

25. Según la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, la tramitación y resolución del procedimiento de autorización ambiental integrada es competencia de:

- a) El Ayuntamiento del municipio donde se ejecuta la obra de que se trate.
- b) Cualquier Administración con competencias en vigilancia medioambiental.
- c) La Consejería competente en materia de medio ambiente.
- d) Ninguna es correcta.

26. Según la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, para conseguir el mejor resultado medioambiental global, la jerarquía de residuos con mayor prioridad será:

- a) Preparación para la reutilización.
- b) Prevención.
- c) Reciclado.
- d) Eliminación.

27. Según la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, con anterioridad al inicio del procedimiento, los titulares o promotores de actuaciones sometidas a autorización ambiental unificada podrán presentar ante la Consejería competente en materia de medio ambiente una solicitud de la determinación del alcance del estudio de impacto ambiental. La solicitud se acompañará del documento inicial del proyecto, que contendrá como mínimo la siguiente información:

- a) La definición, características y ubicación del proyecto.
- b) Las principales alternativas que se consideran y un análisis de los potenciales impactos de cada una de ellas.
- c) Un diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado por el proyecto.
- d) Todas las anteriores son correctas.

28. Según la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, la Comisión de Coordinación en materia de residuos ejerce entre otras las funciones siguientes:

- a) Impulsar la cooperación y colaboración entre las autoridades competentes en materia de residuos.
- b) Elaborar informes a petición del ciudadano previa solicitud en forma.
- c) La prohibición de actividades incluidas en el Anexo.
- d) Dicha Comisión no existe.

29. Según la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, las autoridades competentes, en sus respectivos ámbitos, promoverán las actividades de preparación para la reutilización, en particular:

- a) Fomentarán el establecimiento de redes de preparación para la reutilización y de reparación y el apoyo a tales redes, especialmente cuando se trate de entidades de economía social autorizadas para gestionar residuos.
- b) Facilitarán, cuando sea compatible con la correcta gestión de los residuos, el acceso de estas redes a residuos que puedan ser preparados para la reutilización y que estén en posesión de instalaciones de recogida, aunque esos residuos no estuvieran originalmente destinados a esa operación. Para facilitar este acceso se podrán establecer protocolos necesarios para la correcta recogida, transporte y acopio con el fin de mantener el buen estado de los residuos recogidos destinados a preparación para la reutilización.
- c) Promoverán la utilización de instrumentos económicos, criterios de adjudicación, objetivos cuantitativos u otras medidas.
- d) Todas son correctas.

30. Según la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, en lo referente a infracciones y sanciones, señalar la respuesta incorrecta:

- a) Las infracciones leves prescribirán al año.
- b) Las infracciones graves prescribirán a los 3 años.
- c) Las infracciones muy graves prescribirán a los 5 años.
- d) No se contempla prescripción para las infracciones.

31. Los contratos administrativos se rigen, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción.

- a) Código civil
- b) Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del Sector Público.
- c) Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.
- d) Todas las respuestas son correctas.

32. De los siguientes contratos cual se considera como contrato menor según su valor estimado.

- a) Contrato de servicios cuyo Valor estimado es de 15.000,00 Euros
- b) Contrato de obras cuyo valor estimado es 40.000,00 Euros.
- c) Contrato de suministro cuyo valor estimado es 12.500,00 Euros.
- d) Todas las respuestas son correctas

33. Son causas de resolución de un contrato.

- a) El mutuo acuerdo entre la Administración y el Contratista
- b) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.
- c) La muerte.
- d) Todas las respuestas son correctas

34. A efectos de elaboración de los proyectos se clasificarán las obras, según su objeto y naturaleza, en los siguientes grupos.

- a) Obras de demolición
- b) Obras de excavación
- c) Obras de edificación
- d) Obras civiles

35. Antes de la aprobación de un proyecto de obras es necesario el informe supervisión.

- a) Siempre es necesario emitir el informe de supervisión.
- b) El informe de supervisión tiene carácter potestativo y depende de la administración.
- c) Para obras cuyo presupuesto IVA incluido sea superior a 500.000,00 Euros
- d) Ninguna de las respuestas es correcta

36. El procedimiento abierto simplificado para la adjudicación de un contrato de servicios, se puede emplear cuando.

- a) El valor estimado del contrato sea igual o inferior a 2.000.000,00 de Euros
- b) El valor estimado del contrato sea igual o inferior a 80.000,00 Euros.
- c) El valor estimado del contrato sea igual o inferior a 100.000,00 Euros.
- d) Se puede utilizar con cualquier importe

37. Que órgano es el encargado de la aprobación del presupuesto en una entidad local.

- a) El presidente de la corporación
- b) La junta de gobierno
- c) El pleno de la corporación
- d) El equipo de gobierno de la corporación

38. El personal al servicio de la entidades locales se clasifica principalmente en cuatro categorías, cuál de los siguientes respuestas se corresponde con una de ellas.

- a) Fijos discontinuos
- b) Contratados a tiempo parcial
- c) Las dos anteriores son correctas
- d) Personal eventual

39. Las administraciones públicas, seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante procedimientos en los que se garanticen una serie de principios, selecciona la respuesta en la que se citen al menos tres de esos principios.

- a) Publicidad, Transparencia y Conocimiento
- b) Imparcialidad, Publicidad y Transparencia.
- c) Publicidad, Imparcialidad y Conocimiento
- d) Todas las respuestas son correctas

40. La ley para la promoción de la igualdad de género en Andalucía es la.

- a) Ley 3/2007 de 23 de Abril
- b) Ley 12/2007 de 26 de Noviembre.
- c) Ley 13/2007 de 26 de Noviembre
- d) No existe ninguna ley de este tipo en Andalucía.

41. En la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, dispone de Entidades Locales, en su calidad de Administraciones Públicas de carácter Territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, corresponde en todo caso a los municipios, las provincias y las islas, una serie de potestades, regulándose las mismas en el artículo:

- a) 2.1
- b) 6
- c) 4
- d) 5

42. En los Ayuntamientos ha de existir el siguiente órgano

- a) La Junta de Gobierno
- b) Las Juntas Municipales de Distrito
- c) La Comisión Especial de Cuentas
- d) Los Concejales que ostenten delegaciones

43. ¿Qué artículo del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROFRJEL) regula cómo puede iniciarse los expedientes?:

- a) Artículo 20
- b) Artículo 50
- c) Artículo 165
- d) Artículo 170

44. El plazo de notificación de un acto administrativo será de:

- a) 15 días a partir de la fecha en la que el acto haya sido dictado
- b) 30 días a partir de la fecha en la que el acto haya sido dictado
- c) 10 días a partir de la fecha en la que el acto haya sido dictado
- d) 20 días a partir de la fecha en la que el acto haya sido dictado

45. La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de:

- a) Nueve meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Decreto de la Unión Europea.
- b) Tres meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Decreto de la Unión Europea
- c) Seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Decreto de la Unión Europea
- d) Doce meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Decreto de la Unión Europea

46. Las personas designadas como órgano instructor o, en su caso, los titulares de las unidades administrativas que tengan atribuida tal función serán responsables:

- a) Directos de la tramitación del procedimiento y, en especial, del cumplimiento de los plazos establecidos
- b) Directos de la tramitación del procedimiento únicamente, siendo responsabilidad del cumplimiento de los plazos establecidos los empleados públicos designados para su instrucción
- c) Indirectos de la tramitación del procedimiento y directos del cumplimiento de los plazos establecidos
- d) Directos de la tramitación del procedimiento e indirectos del cumplimiento de los plazos establecidos

47. Las Comisiones Informativas de las Diputaciones Provinciales:

- a) Tienen por función el estudio, informe o resolución de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno
- b) Tienen por función el estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno
- c) Pueden ser generales y extinguirse automáticamente una vez que haya dictado o informado sobre el asunto que constituye su objeto)
- d) Pueden ser permanentes y se constituyen con carácter especial

48. El Derecho Autonómico ha atribuido a las Provincias la función de prestar servicios de la Comunidad Autónoma de carácter:

- a) Delegado
- b) Desconcentrado
- c) Descentralizado
- d) Las respuestas a) y c) son correctas

49. La Diputación Provincial:

- a) Ejecuta las obras y servicios de competencia municipal establecidos en un Plan Provincial aprobado mensualmente
- b) Aprueba anualmente un Plan Provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia provincial
- c) Aprueba cada seis meses un Plan Provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia provincial
- d) Aprueba anualmente un Plan Provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal

50. Son fines propios y específicos de las Provincias:

- a) Realizar los servicios de competencia municipal
- b) Coordinar la Administración Municipal con la Estatal y Autonómica
- c) Garantizar los principios de solidaridad y autonomía intermunicipales
- d) Garantizar el principio de equilibrio intermunicipal

PREGUNTAS DE RESERVA

51. Las Entidades Locales sirven con objetividad los intereses públicos que les están encomendados y actúan de acuerdo con los principios de:

- a) Eficacia, eficiencia, legitimidad y jerarquía
- b) Eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación
- c) Eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación y jerarquía
- d) Igualdad, merito, capacidad para el ejercicio de sus funciones

52. Según el artículo 11.3 CE, el Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con:

- a) Los países iberoamericanos.
- b) Con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España.
- c) En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen.
- d) Todas las respuestas son correctas.

53. Según la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, en lo referente a reparación de daños e indemnizaciones señalar la respuesta más acertada:

- a) El infractor quedará obligado a la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario.
- b) Sin perjuicio de la sanción que se pudiera imponer, el infractor quedará obligado a la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario.
- c) El infractor deberá informarse sobre los daños y perjuicios causados para su conocimiento.
- d) Ninguna es correcta.

54. Las Áreas Metropolitanas, según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local:

- a) Son entidades Locales
- b) Son de preceptiva creación en los términos fijados den la misma
- c) Equivalen a las Mancomunidades allí donde no existen
- d) Carecen de consideración de entidad local

55. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución Española?

- a) 168
- b) 169
- c) 170
- d) 171

EJERCICIO TEÓRICO (TIPO TEST) DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE FUNCIONARIA/O DE CARRERA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, PERTENECIENTE AL GRUPO A, SUBGRUPO A.1, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE SUPERIOR, DENOMINACIÓN INGENIERA/O INDUSTRIAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE

PREGUNTA Nº	RESPUESTA CORRECTA	PREGUNTA Nº	RESPUESTA CORRECTA	PREGUNTA DE RESERVA Nº	RESPUESTA CORRECTA
1	B	26	B	51	B
2	B	27	D	52	D
3	C	28	A	53	B
4	B	29	D	54	A
5	A	30	D	55	B
6	D	31	B		
7	B	32	C		
8	A	33	D		
9	A	34	A		
10	A	35	D		
11	D	36	C		
12	B	37	C		
13	C	38	D		
14	B	39	B		
15	B	40	B		
16	B	41	C		
17	D	42	C		
18	D	43	C		
19	B	44	C		
20	C	45	C		
21	D	46	A		
22	B	47	B		
23	C	48	D		
24	A	49	D		
25	C	50	D		

De conformidad con lo establecido en la Base Séptima de la convocatoria, las/os aspirantes disponen de **un plazo de 5 días hábiles**, a partir del día siguiente al de la publicación de esta plantilla en la Sede Electrónica (Tablón de Anuncios) de la Diputación Provincial de Jaén, a los efectos de que los mismos formulen las alegaciones/reclamaciones que deberán ser resueltas por el tribunal antes del comienzo del segundo ejercicio.

Las alegaciones se presentarán a través de la Sede Electrónica de la Diputación Provincial de Jaén en el siguiente enlace:

<https://sede.dipujaen.es/convocatorias/alegaciones>

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/20q1mfUjZmeugVvEgoIFAw==					
FIRMADO POR	JAVIER BALLESTEROS LÓPEZ - EL PRESIDENTE DE TRIBUNAL	FECHA Y HORA	09/02/2026 08:45:01		
FIRMADO POR	ELENA MEDINA QUESADA - LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR	FECHA Y HORA	09/02/2026 08:26:56		
ID. FIRMA	firma.dipujaen.es	20q1mfUjZmeugVvEgoIFAw==	EV00YZTQ	PÁGINA	1/1
NORMATIVA	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				

